

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 98/2537 พนักงานอัยการ กรมอัยการ โจทก์
นาย สันห์ อินตะไชย วงศ์ กับพวก จำเลย

ป.อ. มาตรา 268, มาตรา 357
ป.วิ.อ. มาตรา 227

รถของผู้เสียหายไป พบอยู่ในความครอบครองของจำเลย พบรอยชูดลบเลข
หมายประจำเครื่องยนต์มีการติดต่อเชื่อมบริเวณหมายเลขประจำคัสซี กับมีป้าย
วงกลมแสดงการเสียภาษีและสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนปลอมซึ่งมีรอยลบสีของตัวรถ
ติดอยู่ ส่วนแผ่นป้ายทะเบียนเป็นของรถคันอื่น เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจขอตรวจสอบ
หลักฐานการใช้รถ จำเลยไม่ได้หลบหนีและนำเอกสารมาให้ตรวจสอบโดยดี ทั้งแจ้ง
ว่าขอยืมรถมาจาก จ. โดยไม่มีข้อพิรุณ แสดงว่าจำเลยรับรถไว้โดยไม่รู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่
ได้มาโดยการกระทำผิดฐานลักทรัพย์จึงไม่มีความผิดฐานรับของโจร และการที่โจทก์
ไม่มีพยานมาสืบให้ฟังได้ว่าจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นรถที่มีการปลอมแผ่นป้ายวงกลม
แสดงการเสียภาษีและสำเนาใบคู่มือจดทะเบียน การที่รถที่จำเลยครอบครองมี
เอกสารดังกล่าวไว้ จะถือว่าจำเลยใช้หรืออ้างเอกสารปลอมไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 264,
265, 268, 335, 357 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่
6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ

ที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 ริปแผ่นป้ายวงกลม สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนและกุญแจของกลาง ส่วนแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์คืนแก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 และมาตรา 357 วรรคแรก ประกอบมาตรา 83 เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอมจำคุกคนละ 2 ปี ฐานร่วมกันรับของโจรจำคุกคนละ 5 ปี รวมจำคุกคนละ 7 ปี ริปแผ่นป้ายวงกลม สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนและกุญแจของกลาง คืนแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์แก่เจ้าของคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ฐานรับของโจรและใช้เอกสารราชการปลอมเสียด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบและจำเลยมิได้นำสืบโต้เถียงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2531 ได้มีคนร้ายลักรถยนต์ปิกอัพยี่ห้อโตโยต้าสีขาว หมายเลขทะเบียน ม-2724 กาญจนบุรี ของผู้เสียหายไป ครั้นวันที่ 7 ธันวาคม 2531 เวลาประมาณ 12 นาฬิกา เจ้าพนักงานตำรวจพบจำเลยที่ 1 ครอบครองรถยนต์ของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักไปดังกล่าว โดยมีป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีและสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนของรถยนต์หมายเลขทะเบียน ม-2781 เชียงใหม่ แต่แผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีและสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนช่องที่ระบุสีของรถมีรอยลบและเติมคำว่า "ขาว" ลงไป อันเป็นเอกสารราชการปลอม เจ้า

พนักงานตำรวจได้ยึดรถยนต์พร้อมเอกสารประจำรถยนต์ดังกล่าวไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีและแผ่นป้ายทะเบียนที่ติดอยู่กับรถของ
ผู้เสียหายเป็นของบริษัทยานิพนธ์ จำกัด ให้นายทองย่อน ตามควร ซึ่งมีภูมิลำเนา
อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าชื่อไปแต่รถยนต์คันที่นายทองย่อนเข้าชื่อ สิ้นน้ำเงิน ยังอยู่
ในความครอบครองของบุตรสาวนายทองย่อนที่จังหวัดเชียงใหม่ รถยนต์ของผู้เสีย
หายมีรอยขูดลบเลขหมายประจำเครื่องยนต์ และมีการตัดต่อเชื่อมบริเวณเลขหมาย
ประจำคัสซี ตามรายงานการตรวจพิสูจน์เอกสารหมาย จ.8 วันที่ 14 ธันวาคม
2531เจ้าพนักงานตำรวจจึงเชิญตัวจำเลยทั้งสองไปสถานีตำรวจเพื่อดำเนินคดีนี้
ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันกระทำความผิดฐานรับของโจร
และใช้เอกสารราชการปลอมหรือไม่ คงได้ความจากจำสืบตำรวจสมควร พยานผู้พบ
การกระทำความผิดและร่วมจับกุมจำเลยทั้งสองว่าพบรถคันเกิดเหตุติดแผ่นป้าย
วงกลมแสดงการเสียภาษีปลอมจอดอยู่ริมถนน หน้าโรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร (บางรัก)พยานรอนจนจำเลยทั้งสองมาขึ้นรถแล้วขอดูหลักฐานใน
การใช้รถ จำเลยที่ 1 ก็แสดงสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนปลอม เมื่อพยานสอบถามถึง
เจ้าของรถ จำเลยที่ 1 ก็ว่าเป็นรถของนายจรัญ ทองโสภณ น้องของสามีจำเลยที่ 2
พยานจึงเชิญตัวจำเลยทั้งสองไปให้ถ้อยคำไว้แล้วปล่อยตัวไปร้อยตำรวจโทสุทิน
ทรัพย์พ่วง พนักงานสอบสวนเบิกความว่า ชั้นสอบสวนจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธว่า
ขอยืมรถคันเกิดเหตุมาจากนายจรัญทองโสภณ พยานได้สอบสวนนายจรัญแล้ว นาย
จรัญอ้างว่านายเกรียงไกร ทองประไพ หุ่นส่วนร้านอาหารที่นายจรัญทำงานอยู่มอบ
รถไว้ใช้ในกิจการของร้านอาหารก่อนจำเลยทั้งสองถูกจับประมาณ15 วัน พยานได้
ออกหมายจับนายเกรียงไกรไว้แล้ว เห็นว่า จำสืบตำรวจสมควรพบรถคันเกิดเหตุจอด
อยู่ข้างถนนสาธารณะในลักษณะเปิดเผยใกล้สถานีตำรวจนครบาลยานนาวาประมาณ
100 เมตร ครั้นจำสืบตำรวจสมควรขอตรวจสอบหลักฐานในการใช้รถ จำเลยทั้งสอง
ไม่ได้แสดงอาการที่จะหลบหนีและนำเอกสารประจำรถมาให้ตรวจสอบโดยดี ทั้งได้

แจ้งให้ทราบถึงที่มาของรถคันดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนปากคำนายจรัญไว้ด้วย โดยไม่มีพิรุธอย่างใด เมื่อพนักงานสอบสวนคืนรถคันเกิดเหตุให้ผู้เสียหายจำเลยทั้งสองก็มีได้โต้แย้ง และจำเลยทั้งสองนำสืบต่อสู้ว่าจำเลยที่ 2 ขอยืมรถจากนายจรัญไปต่างจังหวัด โดยขอแรงจำเลยที่ 1 ช่วยขับให้ โดยจำเลยทั้งสองไม่รู้ว่าเป็นรถที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย พฤติการณ์แสดงว่าจำเลยทั้งสองได้รับรถยนต์คันเกิดเหตุไว้โดยไม่รู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานรับของโจร ส่วนข้อหาร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอมนั้น ได้ความจากคำของจำเลยตำรวจสมควรว่า ขณะพบจำเลยทั้งสองครอบครองรถติดแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีปลอม จำเลยทั้งสองบอกว่า ยืมรถมาจากนายจรัญ ร้อยตำรวจโทสุทิน พนักงานสอบสวนก็เบิกความว่า ในชั้นสอบสวนจำเลยทั้งสองยืนยันเช่นเดิมจึงได้สอบปากคำนายจรัญไว้ เมื่อได้ความว่านายเกรียงไกรเป็นผู้นำรถคันเกิดเหตุมาให้นายจรัญใช้ในกิจการร้านอาหาร จึงได้ออกหมายจับนายเกรียงไกร แต่ไม่ได้ตัวมาดำเนินคดี จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธตลอดมา ตั้งแต่ชั้นสอบสวนจนถึงชั้นพิจารณาว่า ยืมรถมาจากนายจรัญ เมื่อโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมานำสืบให้ฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองรู้อยู่แล้วว่า รถคันเกิดเหตุเป็นรถที่มีการทำปลอมแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีและสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนไว้ การที่เจ้าพนักงานตำรวจตรวจพบรถยนต์ที่จำเลยทั้งสองครอบครองอยู่มีเอกสารดังกล่าวไว้จะถือว่าจำเลยทั้งสองใช้หรืออ้างเอกสารราชการปลอมไม่ได้ จำเลยทั้งสองจึงไม่มีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมด้วยที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหาความผิดฐานรับของโจรและใช้เอกสารราชการปลอมนั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น สำหรับฎญแจของกลางนั้นโจทก์มิได้นำสืบให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมิไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดศาลฎีกาจึงไม่เห็นฟ้องด้วยที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้รับฎญแจของกลาง"

พิพากษายืน เว้นแต่ฎญแจของกลางให้คืนแก่เจ้าของ

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-อำนวยการ สุขพรหม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ